رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٣٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٩٧٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٧هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير مخطط - امتناع عن تغيير المخطط - تقسيم أرض - تعليق التقسيم على اقتطاع النسبة التخطيطية - انتفاء المستند النظامي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تنفيذ الإجراءات النظامية حيال تقسيم وفرز أرضه السكنية - الثابت وقوع أرض المدعي في مخطط معتمد سبق وأن أخذ النسبة التخطيطية منه، وقد تقدم المدعي بطلب تقسيم وفرز أرضه إلى عدة قطع بينها شارع، فصدرت موافقة المدعى عليها على طلب تقسيم وفرز الأرض وذلك بعد اقتطاع النسبة التخطيطية منها، إلا أن المدعي لم يوافق على ذلك - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة، وإلى عدم تقديم المدعي ما يثبت تعيب القرار محل الدعوى -نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعى عليها لم تستند إلى نظام يعضد امتناعها، لا سيما وأن النظام نص على أنه إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها، تقسيمها إلى قطع أصغر، وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك - عدم قبول دفع المدعى عليها بأن التقسيم يخل بتوازن الخدمات؛ إذ الثابت أن أرض المدعي صغيرة لا تؤدي إلى ذلك - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣/هـ) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

الوَقَائِع

تتلخّص وقائع هذه الدعوى بتقدّم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٥هـ، ذكر فيها أن الجهة المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الإجراءات النظامية حيال تقسيم وفرز أرضه السكنية المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ، ذاكراً مماطلة الجهة المدعى عليها، وتضرّره لقاء ذلك، وطالباً إلغاء قرارها السلبي المتمثّل بامتناعها عن تقسيم وفرز أرضه السكنية المملوكة له بالصك المذكور آنفاً. وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها كما هو مدوّن في محاضر جلساتها، وفيها قدّم ممثل المدعى عليها مذكرةً عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات، ذكر فيها أن المدعي قام بتقسيم أرضه بالتنسيق مع المكتب الهندسي، واستقطاع النسبة التخطيطيّة حسب ما هو وارد بضوابط اعتماد المخططات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١/٤١٠٠٥٦٩٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ، ووفقاً للائحة التنفيذيّة المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ حسب ما ورد بضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من (١٠,٠٠٠) متر مربع

وأقل من (٤٠,٠٠٠) متر مربع، ذاكراً استيفاء المكتب الهندسي للملاحظات بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٥هـ، والتوقيع عليها من قبلهم، إلا أن المدعي لم يحضر للتوقيع بالموافقة على المخطط واستقطاع النسبة التخطيطيّة، طالباً في ختام مذكرته الحكم برفض الدعوى، وقد أرفق بالمذكرة الخطابات المتعلّقة بتخطيط أرض المدعي. ثم تقدّم المدعي بمذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات ذكر فيها أن الجهة المدعى عليها قد ماطلت وتأخرت في تقسيم وفرز أرضه، مُؤكّداً على وقوع الضرر عليه لقاء ذلك. ثم قدّم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عمّا سبق إيراده، وأضاف أن المدعي قد اعترض على تقسيم واستقطاع النسبة التخطيطية، ذاكراً عدم استطاعة الجهة المدعى عليها رفع المخطط للوزارة دون موافقة المدعي بالتوقيع على ذلك، مُشيراً إلى أنه في حال موافقة المدعي على المخطط الذي أُعتمد من المكتب الهندسي، ستقوم الجهة المدعى عليها باستكمال الإجراءات النظامية، والرفع للوزارة لاعتماد المخطط. ثم قدّم المدعي مذكرة لم تخرج في مضمونها عمّا أورده سابقاً، وأضاف بأن الجهة المدعى عليها لم تُقدّم ما يُثبت مخالفته للائحة تخطيط الأراضي السكنيّة. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قرّرت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها الماثل لما يأتي من الأسباب.

الأسباب

لما كان طلب المدّعي في هذه الدعوى هو الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها السلبي المتمثّل بامتناعها عن تنفيذ الإجراءات النظامية حيال تقسيم وفرز أرضه السكنية

المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ؛ فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم هي المختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدعوى من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى القرارات الإدارية السلبية، وبما أن المقرر فقهاً والمستقر قضاءً أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن عليه مستمراً مادام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، وحيث إن المدعي قد تظلّم للجهة المدعى عليها قبل رفع الدعوى؛ فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وأمّا عن موضوع الدعوى، وحيث إن الأصل في قرارات الجهات الإدارية الصحّة والسلامة ما لم يثبت خلاف ذلك، وعبء إثبات مخالفتها للنظام واقعٌ على المدعي، ولم يُقدّم للدائرة ما يُثبته، كما أنه لم يقدّم مخططاته التي يدّعي سلامتها للدائرة لفحصها والنظر فيها، وحيث إن الجهة المدعى عليها قد اتخذت موقفاً إيجابياً مع المدعي، وأنها في حالة انتظار لموافقته على المخطط المعتمد نظاماً من قبلها. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من كون الجهة المدعى عليها لم تُقدّم ما يُثبت مخالفته للائحة تخطيط الأراضي السكنيّة، إذ تصرفها منوطٌ بالمصلحة، وأن الأصل اتّساقه مع ما هو مُقرّرٌ نظاماً، وأن على المدعي إثبات خطأ الجهة في قرارها تجاه المخطط الذي وضع لأرضه؛ ممّا تنتهي معه الدائرة إلى عدم قيام الدعوى على أساس صحيح.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (٢٣٣) لعام ١٤٤٣هـ والمقامة من (...) ضد أمانة حفر الباطن.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسساً طلبه على: أنه تم تقديم المعاملة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٠هـ إلى أمانة حفر الباطن لتجزئة وفرز أرضه المملوكة بالصك رقم (...) السكنية، وأنه في تاريخ ١٤٤٣/١/٢٨هـ تم التنسيق ما بين إدارة التخطيط العمراني والمكتب الهندسي على تجزئة الأرض إلى (٢٤) قطعة، وتمت الموافقة على ذلك وفتح الشارع داخل ملكه في تاريخ ١٤٤٣/٢/٧هـ، ثم تم التنسيق ما بين إدارة التخطيط العمراني والمكتب الهندسي على تجزئة الأرض إلى (٢٣) قطعة، وامتنعت إدارة التخطيط العمراني عن تجزئة الأرض إلى (٢٤) قطعة بحجة أنه لا يمكن أن يكون الشارع متصلاً مع النافذ، ولن تقبل المعاملة إلا أن تكون (٢٣) قطعة، ولا بد من ترك القطعة رقم (١٢) فارغة لكي لا يكون الشارع متصلاً، فقبل ذلك التخطيط، ثم جرى تعديل التخطيط مرة أخرى بأخذ النسبة التخطيطية من الأرض، رغم كون الأرض في مخطط معتمد سبق أن أخذ منها النسبة النظامية، ومفرزة ومقسمة، ويريد تجزئة أرضه إلى قطع أصغر وفتح شارع

داخل أرضه، يخدم الأرض بعد تجزئتها. وفي سبيل نظر الدعوى: سألت الدائرة الأطراف هل تم أخذ النسبة النظامية من المخطط المعتمد السابق لأرض المستأنف أم لا؟ مع تقديم ما يثبت ذلك. فذكر ممثل المستأنف ضدها: أنه تم تطبيق النسبة النظامية في المخطط المعتمد رقم (٩/١٥٤) كما هو مدون بالملاحظات المرفقة بالمخطط، وحيث إن طلب المستفيد عبارة عن تخطيط قطعة أرض، مما يتطلب معه الأخذ بالاعتبار النسبة التخطيطية للخدمات (طرق-مسطحات خضراء-مسجد...إلخ)؛ كون قطعة الأرض المراد تخطيطها واعتمادها سينتج عنه قطع سكنية جديدة خلاف القطع السكنية بالمخطط المعتمد رقم (٩/١٥٤)، وذلك حسب ما ورد بضوابط اعتماد المخططات المعتمدة بقرار الوزير رقم (١/٤١٠٠٥٦٩٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ، ووفقاً للائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ، حسب ما ورد بضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من (١٠٠٠٠) م٢، وأقل من (٤٠٠٠٠) م٢، وأن النسبة التخطيطية المستقطعة من الحي الواقع فيه أرض صاحب الطلب تم تطبيقها حسب الأنظمة والضوابط في اعتماد المخططات وفقاً لقرار الصلاحيات رقم (٤١٠٠٣٨٠٠٠)، حيث إن أرض المواطن المذكور أعلاه تم تقسيمها على حدة، أي بمعنى أنه سوف يختل توازن الخدمات عن الضوابط المتفق عليها إذا قسمت كأراض فقط، ودعت الحاجة إلى تطبيق النسبة التخطيطية (٣٣٪) على أرض المواطن لضبط توازن الخدمات من شوارع وغيرها للموقع الجديد بعد التقسيم، ولأنه سوف ينتج عن تخطيطها

أراض سكنية جديدة تستوجب توفير الخدمات المناسبة لساكنيها وفق الضوابط المذكورة مسبقاً.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت أن قطعة أرض المستأنف المملوكة له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ، مفرزة من المخطط رقم (٩/١٥٤)، كما هو مذكور في الصك من أنها من ذلك المخطط، وحيث إنه تم تطبيق النسبة التخطيطية النظامية في ذلك المخطط المعتمد حسبما ذكرته الجهة المستأنف ضدها، وحيث نصت المادة (٣/هـ) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ على أنه: "هـ-إذا طلب مالك القطعة المفرزة من أرض سبق تخطيطها تقسيمها إلى قطع أصغر، وتطلب ذلك فتح شارع أو أكثر لخدمتها فلا يعوض عن ذلك"، وحيث إن هذه المادة تنطبق على قطعة أرض المستأنف، وحيث لم تقدم الجهة المستأنف ضدها ما يدل على عدم نظامية ما يطالب به المستأنف من تقسيم قطعة أرضه إلى (٢٤) قطعة أرض، وكل ما ذكرته كلام عام مبهم، حيث أحالت إلى كامل ضوابط اعتماد المخططات المعتمدة بقرار الوزير رقم (١/٤١٠٠٥٦٩٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٤هـ، واللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠هـ، وما ورد من ضوابط تخطيط الأراضي التي مساحتها أكبر من (١٠٠٠٠)م٢ وأقل من (٤٠٠٠٠)م٢، ولم تستند في امتناعها على مادة معينة يمكن من خلالها استجلاء صحة موقفها في الامتناع. وحيث

إن الدائرة ليس من الواجب عليها البحث عما هو مستند للجهة المستأنف ضدها ما لم تبده الجهة وتستند إليه، وإلا قامت الدائرة مقام الجهة في تبرير موقفها، وهذا ليس من عملها كجهة قضاء. وحيث إن ما ذكرته من أنه سوف يختل توازن الخدمات عن الضوابط المتفق عليها إذا قسمت كأراض فقط، ودعت الحاجة إلى تطبيق النسبة التخطيطية (٣٣٪) على أرض المستأنف لضبط توازن الخدمات من شوارع وغيرها للموقع الجديد بعد التقسيم، ولأنه سوف ينتج عن تخطيطيها أراض سكنية جديدة تستوجب توفير الخدمات المناسبة لساكنيها وفق الضوابط المذكورة مسبقاً؛ فإن الثابت أن المستأنف يريد تقسيم قطعة أرضه إلى (٢٤) قطعة أرض فقط، وهي قطع قليلة لا تؤدي إلى ما ذكرته الجهة المستأنف ضدها، وحيث إن المستأنف يبتغي تقسيم قطعة أرضه إلى (٢٤) قطعة أرض وفتح شارع بينها، ولم يطلب التعويض عنه، وحيث إن الأصل في الأشياء الجواز والإباحة، ولم تقدم الجهة المستأنف ضدها سبباً نظامياً يدل على المنع؛ فإن امتناعها عن تلبية طلب المستأنف يعد امتناعاً غير مشروع يجب إلغاؤه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار أمانة محافظة حفر الباطن السلبي بالامتناع عن تقسيم قطعة الأرض المملوكة لـ(...) بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ إلى أربع وعشرين (٢٤) قطعة أرض.